

통 보

제 목 특정가스사용시설 정기검사 부적합 시설 통보 절차 미준수

관 련 부 서 경기중부지사

내 용

1. 업무 개요

공사는 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다) 제17조, 같은 법 시행규칙 제25조에 따라 특정가스 사용시설에 대한 정기검사를 실시하고 있으며, 경기중부지사의 감사대상기간(2022. 3. 1. ~ 2025. 2. 28.) 동안 관할 구역 내 도시가스 특정가스사용시설의 정기검사 및 부적합 처리 현황은 아래 [표 1]과 같다.

[표 1] 경기중부지사 특정가스사용시설 정기검사 및 부적합 처리현황

(25.02.28 기준)

구분	고양시	김포시	양주시	파주시	계
정기검사 처리건수	17,160건	2,508건	645건	2,947건	23,260건
부적합 건수	121건 (0.71%)	32건 (1.28%)	5건 (0.78%)	50건 (1.7%)	208건 (0.89%)

2. 관련규정 및 판단기준

공사는 가스 3법(「고압가스안전관리법」, 「액화석유가스안전관리 및 사업법」, 「도시가스사업법」)에서 정하는 “업무의 위탁” 조항에 따라 각종 검사, 안전교육 등의 업무를 산업통상자원부장관, 시·도지사 및 시·군·구청장으로부터 위탁받아 수행하고 있다.

상기의 위임받은 업무 수행에 대한 세부적인 사항은 산업통상자원부 훈령 제133호(이하 “훈령”이라 한다)로 정하여 운영하고 있으며, 공사는 훈령에서 정한 내용에 대해 사규인 「검사업무규정(31200, 이하 “규정”이라 한다)」에도 반영하여 검사업무 수행 시 관련 규정을 준수하도록 하고 있다.

규정 제6조(검사판정기준)에 따라, 도시가스 특정가스사용시설에 대한 검사는 관계 법령 및 KGS CODE 등에서 규정한 검사 기준을 적용하여 실시해야 하며, 그 검사 결과는 크게 ‘적합’, ‘부적합’ 또는 ‘검사불능’으로 구분하여 판정한다.

검사 결과가 ‘부적합’일 경우, 훈령 제4조(검사결과 등 부적합한 경우에 대한 처리) 제1항에 따라 부적합 통지서를 검사 신청인과 도시가스사업자에게 서면으로 통지하도록 정하고 있다.

고압가스안전관리법, 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 및 도시가스사업법의 운영에 관한 규정

제4조 (검사결과 등 부적합한 경우에 대한 처리)

① 공사 또는 검사기관은 제3조제2호부터 제10호까지의 검사 또는 감리 등의 결과 당해 시설 또는 제품이 시설기준 및 기술기준에 적합하지 아니한 경우에는 별지 제5호서식의 부적합 통지서에 다음 각 호의 사항을 기재하여 검사신청인·감리신청인 또는 당사자에게 서면으로 통지한다. 다만 「도시가스사업법」 제15조제1항 본문·**제17조제1항** 및 제15조제5항의 감리·**검사 결과에 따른 부적합통지서는 검사신청인 및 도시가스사업자에게 서면으로 통지**하고, 제3조제9호에 따른 정기검사결과 부적합 내용을 해당시설에 액화석유가스를 공급하는 사업자에게도 통지한다. <이하 생략>

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 경기중부지사에서 감사대상기간(2022. 3. 1. ~ 2025. 2. 28.) 동안에 실시한 특정가스사용시설 정기검사 중 검사결과가 ‘부적합’인 시설에 대한 부적합 통지 절차 준수 여부를 확인한 결과, 도시가스 특정가스사용시설의 정기검사 부적합

시설 내역을 해당 도시가스 사업자에게 서면으로 통지하지 않은 사례 총 11건이 확인되었다.

[표 2] 도시가스 특정가스사용시설 부적합 내역 공급자 서면 미통지 내역

연번	업소번호	시설명	접수번호	검사일	검사원
1	00492849	“A”	2022-0106393	2022.03.25	○○○
2	00913643	“B”	2022-0297422	2022.04.13	○○○
3	00666778	“C”	2022-0819695	2022.11.28	○○○
4	00558105	“D”	2022-0890935	2022.12.13	○○○
5	01956077	“E”	2022-0963384	2022.12.22	○○○
6	01049071	“F”	2023-1059922	2023.06.23	○○○
7	02227266	“G”	2023-1044995	2023.06.28	○○○
8	00436733	“H”	2023-1625414	2023.11.22	○○○
9	00580803	“I”	2023-2107687	2023.12.29	○○○
10	01652507	“J”	2024-1756662	2024.07.24	○○○
11	00286564	“K”	2024-2080897	2024.11.13	○○○

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경기중부지사장은

특정가스사용시설 정기검사 부적합 시설에 대한 부적합 통지서를 도시가스사업자에게 서면으로 통지하는 절차가 누락되지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)